मेसर्स श्री बजरंग कंस्ट्रक्शन

M/s Shri Bajrang Construction | "AA" क्लास पी.डब्ल्यू.डी. ठेकेदार | पडली गुजरेश्वर, जिला डूंगरपुर (राज.)

पत्र क्रमांक : SBC/PWD/2026/10

दिनांक : 10.04.2026

सेवा में,

श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,

लोक निर्माण विभाग, संभाग द्वितीय,

बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि:

1. अधीक्षण अभियन्ता, लो.नि.वि. बेणेश्वरधाम
2. अधिशासी अभियन्ता, लो.नि.वि. खण्ड बेणेश्वरधाम

विषय: कड़ा स्मरण पत्र — कार्य वापसी के प्रस्ताव पर तत्काल उत्तर एवं फरवरी 2025 से लंबित रनिंग बिल राशि ₹ 2,77,82,436/- + ब्याज की तत्काल अदायगी की माँग
(संदर्भ: हमारा पत्र क्रमांक JJ 32 दि. 20.11.2025 | आपका पत्र क्रमांक डी०-502 दि. 19.11.2025 | अनुबंध क्रमांक AR/2023-24/1-D)

महोदय,

हम अत्यंत खेद एवं गहरी पीड़ा के साथ आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि इस विभाग द्वारा — विशेषतः अधिशासी अभियन्ता, लो.नि.वि. खण्ड बेणेश्वरधाम द्वारा — हमारे लंबित रनिंग बिलों एवं अन्यायपूर्ण कार्य वापसी के प्रस्ताव के विरुद्ध हमारी आपत्ति के संबंध में **पूर्ण एवं जानबूझकर की गई निष्क्रियता** बरती जा रही है।

1. पृष्ठभूमि — कार्य वापसी के विरुद्ध आपत्ति (पत्र क्रमांक JJ 32 दि. 20.11.2025)

आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक डी०-502 दिनांक 19.11.2025 में *Strengthening and Widening of BT Road from Punjpur Kanthadi, Khermal Km 0/0 to 12/0* कार्य वापस लेने के प्रस्ताव के जवाब में हमने दिनांक 20.11.2025 को पत्र क्रमांक JJ 32 के माध्यम से विस्तृत आपत्ति प्रस्तुत की थी, जिसमें **यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया गया था कि समस्त विलंब पूर्णतः विभागीय कारणों से हुए हैं:**

1. **वन भूमि क्लीयरेंस (स्टेज-1 एवं स्टेज-2):** निविदा दस्तावेज़ में इसका कोई उल्लेख नहीं था। यह एन.ओ.सी. हमें **पहली बार दिनांक 13.11.2025 को प्राप्त हुई** — अनुबंध की निर्धारित समाप्ति तिथि के पूरे 18 माह बाद। ठेकेदार को उस बाधा के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो विभाग ने स्वयं उत्पन्न की और छुपाई।
2. **सिंचाई विभाग से सी.डी. कार्य की अनुमति (लगभग ₹ 1.00 करोड़):** आज दिनांक तक यह अनुमति विभाग द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। इस रीच पर कार्य भौतिक रूप से असंभव है।

3. **जुलाई 2024 से लंबित रनिंग बिल:** आपत्ति के समय लगभग ₹ 2.50 करोड़ की देय राशि बकाया थी। विभाग हमसे अपेक्षा करता था कि हम अपनी अर्जित राशि रोककर भी कार्य जारी रखें।

> *यह अत्यंत दुखद है कि इस विभाग ने वन क्लीयरेंस प्राप्त होते ही कार्य वापसी का नोटिस (पत्र डी०-502) जारी करने में असाधारण तत्परता दिखाई, परंतु हमारी आपत्ति — जो **4 माह से अधिक समय पूर्व** दाखिल की गई थी — का उत्तर देने में अथवा हमारी एक रुपये की देय राशि जारी करने में **शून्य रुचि** दिखाई है।*

2. कार्य पुनः प्रारंभ के बाद से कोई भुगतान नहीं — 13 माह से बिल लंबित

सद्भावना के साथ कार्य पुनः प्रारंभ करने एवं अनुबंध का निष्पादन जारी रखने के बावजूद, **कार्य पुनः प्रारंभ होने के बाद से विभाग द्वारा एक भी भुगतान नहीं किया गया है।** अधिशासी अभियन्ता, लो.नि.वि. खण्ड बेणेश्वरधाम ने हमारे किसी भी बिल स्मरण पत्र का उत्तर नहीं दिया — न पत्र क्रमांक 237 (10.07.2025) का, न पत्र क्रमांक 337 (15.10.2025) का, न पत्र क्रमांक JJ 32 (20.11.2025) का। यह **जानबूझकर की गई चूक एवं कर्तव्य का घोर उल्लंघन है।**

18% वार्षिक ब्याज सहित (भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 एवं 74 तथा पी.डब्ल्यू.डी. अनुबंध शर्तों के अनुसार) लंबित रनिंग बिलों का पूर्ण विवरण निम्नानुसार है:

बिल क्र.	बिल दिनांक	संचयी सकल राशि (₹)	प्राप्त राशि (₹)	शुद्ध देय (₹)	देय तिथि	ब्याज अवधि तक	दिन	ब्याज @ 18% प्रति वर्ष (₹)
1	11-02-2025	2,92,56,780	2,05,02,520	87,54,260	11-03-2025	18-11-2025	252	10,88,955
2	18-10-2025	3,74,45,888	2,05,02,520	1,69,43,368	18-11-2025	21-01-2026	64	5,34,041
3	21-12-2025	4,28,65,469	2,05,02,520	2,23,62,949	21-01-2026	18-02-2026	28	3,08,547
4	18-01-2026	4,82,84,956	2,05,02,520	2,77,82,436	18-02-2026	10-04-2026	51	6,98,244
कुल ब्याज (चालू शुद्ध बकाया पर अवधि-वार)								**26,29,787**

(अ) शुद्ध बकाया मूलधन (बिल 4 — नवीनतम संचयी शुद्ध)	**₹ 2,77,82,436/-**
(ब) कुल अर्जित ब्याज @ 18% प्रति वर्ष (अवधि-वार उपरोक्तानुसार)	**₹ 26,29,787/-**
तत्काल देय कुल राशि (अ + ब)	**₹ 3,04,12,223/-**

3. ए.टी.आर. की बाधा — एक अतिरिक्त विभागीय अवरोध

इससे भी अधिक, विभाग ने बिल प्रसंस्करण को कार्यवाही रिपोर्ट (Action Taken Report — ATR) की शर्त से जोड़ दिया है, जिसे अधिशासी अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है। हमारे ठेकेदार को केवल ए.टी.आर. प्रविष्टि करवाने के लिए कार्यालय से कार्यालय, खिड़की से खिड़की दौड़ना पड़ रहा है — जबकि यह प्रक्रिया पूर्णतः विभाग के अपने प्रशासनिक नियंत्रण में है। यह शर्त अनुबंध में कहीं उल्लिखित नहीं है और इसे बिल भुगतान में अनिश्चितकालीन विलंब के बहाने के रूप में उपयोग किया जा रहा है। **यह बिल प्रस्तुति के 30 दिन के भीतर भुगतान करने की विभाग की संविदात्मक बाध्यता का गंभीर उल्लंघन है।**

4. औपचारिक माँगें

हम इस पत्र की तिथि से **पंद्रह (15) दिवस के भीतर**, अर्थात् **25.04.2026 तक**, निम्नलिखित कार्यवाही की औपचारिक माँग करते हैं:

1. कार्य वापसी के प्रस्ताव (आपका पत्र क्रमांक डी०-502 दि. 19.11.2025) को **वापस लेने की लिखित पुष्टि** एवं विभागीय विलंब के अनुपात में उचित समय-विस्तार की स्वीकृति।
2. **₹ 3,04,12,223/- (रुपये तीन करोड़ चार लाख बारह हजार दो सौ तेईस मात्र) का तत्काल भुगतान** — जिसमें शुद्ध बकाया मूलधन ₹ 2,77,82,436/- एवं 18% वार्षिक ब्याज ₹ 26,29,787/- सम्मिलित है।
3. अधिशासी अभियन्ता को निर्देश कि **ए.टी.आर. संबंधी अवरोध के बिना समस्त लंबित बिलों का प्रसंस्करण** किया जाए एवं ठेकेदार के पत्राचार का निर्धारित समय में उत्तर दिया जाए।
4. सिंचाई विभाग से सी.डी. कार्य की **एन.ओ.सी. शीघ्र दिलवाई जाए** ताकि शेष रीच पर कार्य बिना बाधा के पूर्ण किया जा सके।

चेतावनी — यदि 15 दिवस में देय राशि जारी नहीं हुई एवं उत्तर प्राप्त नहीं हुआ:

1. **मध्यस्थता:** मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत मध्यस्थता खंड का आह्वान एवं समस्त देय राशि, ब्याज एवं परिणामी क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु औपचारिक मध्यस्थता कार्यवाही।
2. **सतर्कता / भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत:** अधिशासी अभियन्ता एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जानबूझकर भुगतान न करने, बिल प्रसंस्करण में जानबूझकर बाधा डालने एवं कर्तव्य-विमुखता के लिए औपचारिक शिकायत।
3. **आर.टी.आई. आवेदन:** भुगतान में जानबूझकर विलंब के कारणों एवं जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन।
4. **कार्य स्थगन:** अनुबंध शर्तों के अंतर्गत कार्यस्थल पर समस्त कार्य का स्थगन — विभाग को औपचारिक सूचना के साथ कि इससे उत्पन्न किसी भी विलंब की जिम्मेदारी पूर्णतः विभाग की होगी।

5. **अतिरिक्त क्षतिपूर्ति:** भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 के अंतर्गत परिणामी हानि, निष्क्रिय मशीनरी लागत, श्रम लागत एवं वित्तीय प्रभार का दावा।
6. **मुख्य अभियन्ता / सचिव, लो.नि.वि. राजस्थान** एवं माननीय मंत्री, लो.नि.वि. को विभागीय कदाचार के पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य सहित उच्चस्तरीय शिकायत।

हमने पूरे समय सद्भावना के साथ कार्य किया है — बिना भुगतान के भी कार्य पुनः प्रारंभ किया, उचित माध्यम से आपत्तियाँ दर्ज कीं, और चार माह से अधिक समय तक उस उत्तर की प्रतीक्षा की जो कभी नहीं आया। अब वह धैर्य समाप्त हो चुका है।

हमें विश्वास है कि आप इस पत्र को उस गंभीरता एवं तत्परता के साथ लेंगे जिसकी यह माँग करता है।

भवदीय,

(मनोहर पटेल)
स्वामी / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
मेसर्स श्री बजरंग कंस्ट्रक्शन
"AA" क्लास पी.डब्ल्यू.डी. ठेकेदार

संलग्नक:

1. पत्र क्रमांक JJ 32 दिनांक 20.11.2025 की प्रति (कार्य वापसी के विरुद्ध आपत्ति)
2. रनिंग बिल 1–4 की प्रतियाँ (उपरोक्त तालिकानुसार)
3. पूर्व पत्राचार की प्रतियाँ: पत्र क्रमांक 237 (10.07.2025), 337 (15.10.2025), JJ 32 (20.11.2025)
4. कार्यादेश / अनुबंध क्रमांक AR/2023-24/1-D दिनांक 17.07.2023 की प्रति